Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schindler

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Prüfung Assessment-Jahr – Sommer 2023 (Musterlösung)

Teil Prof. Cueni

Name: | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Raphaela Cueni (90 Minuten)**

Verantwortlich: Prof. Dr. Stefan G. Schmid

Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst **4 Aufgaben auf 19 Seiten** (inkl. dieses Deckblatts). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

1. Aufgabe	16 Punkte
2. Aufgabe	33 Punkte
3. Aufgabe	14 Punkte
4. Aufgabe	27 Punkte
Total	**90 Punkte**

Schreiben Sie direkt auf die Antwortblätter; sollten Sie Zusatzblätter benötigen, verwenden Sie bitte für jede Aufgabe ein separates Blatt.
Begründen Sie jede Antwort und nennen Sie die einschlägigen Rechtsnormen!

Aufgabe 1 — 16 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Der Nationalrat A. aus dem Kanton X. ist leidenschaftlicher Jäger. Da es in seinem Heimatkanton kaum Möglichkeiten zum Jagen gibt, bezog A. bis anhin das Jagdpatent des benachbarten Kantons Y. Nach einer Revision des Jagdgesetzes des Kantons Y. können neu aber nur noch Personen mit Wohnsitz im Kanton Y. das Jagdpatent beantragen. Seither muss A. in den viel weiter entfernten Kanton Z. zur Jagd fahren. Auch dort wird allerdings darüber diskutiert, das Jagdpatent auswärtigen Antragstellern zu verweigern.

A. hat genug von diesem «Kantönligeist». In der nächsten Nationalratssession schlägt er daher vor, das «Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel» (Jagdgesetz, JSG) zu revidieren, um die Jagd schweizweit einheitlich und umfassend zu regeln. Die *kantonalen* Jagdgesetze würden dadurch obsolet.

Frage 1: [8 Punkte]

Äussern Sie sich zunächst allgemein zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen: Warum begründen die Kompetenznormen in der Bundesverfassung in der Regel eine Kompetenz des Bundes? Gibt es auch Verfassungsnormen, die eine kantonale Kompetenz begründen?

Nach dem Grundsatz der Einzelermächtigung des Bundes durch die Bundesverfassung (Art. 42 BV) (**1 Punkt**) ist der Bund nur zuständig, soweit die Bundesverfassung dem Bund eine Kompetenz ausdrücklich zuweist (**1 Punkt**). Ansonsten bleiben aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3 BV) die Kantone zuständig (**1 Punkt**). Im Gegensatz zu den Bundeskompetenzen, die abschliessend in der BV festgehalten sind, müssen kantonale Kompetenzen daher nicht auch noch genannt werden (**1 Punkt**).

Dennoch enthält die Bundesverfassung auch Vorbehalte zugunsten kantonaler Kompetenzen:

Dabei ist zu unterscheiden zwischen *unechten (deklaratorischen) Vorbehalten* (**1 Punkt**), die lediglich der Klarstellung dienen, aber keine neue kantonale Kompetenz begründen (**1 Punkt**) und *echten (konstitutiven) Vorbehalten* (**1 Punkt**), welche eine kantonale Kompetenz in einem Bereich begründen, in dem grundsätzlich der Bund zuständig ist (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, §6, Rz. 4 ff.; Fragenkatalog 3, Fragen 12 und 13)

Sachverhaltsfortsetzung:

Nachdem A. beide Räte von seiner Idee überzeugen konnte, verabschiedete die Bundesversammlung das totalrevidierte JSG. Darin werden die Modalitäten der Jagd, insbesondere die Voraussetzungen zur Erteilung der Jagdpatente, schweizweit einheitlich geregelt. Die bis anhin geltenden *kantonalen* Jagdgesetze wurden zeitgleich ausser

Kraft gesetzt. Nachdem die Referendumsfrist ungenutzt abgelaufen ist, trat das totalrevidierte JSG in Kraft.

Frage 2: [6 Punkte]
Ist diese Totalrevision des JSG mit der geltenden verfassungsmässigen Ordnung vereinbar?

Die Jagd wird in Art. 79 BV geregelt (**1 Punkt**). Art. 79 BV begründet nur eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz (**1 Punkt**) des Bundes mit Blick auf die Regelung der Ausübung der Jagd aufgrund des Wortlauts [*Der Bund legt Grundsätze ... fest*] (**1 Punkt**). Der Bund darf somit nur Grundsätze regeln (**1 Punkt**) und hat den Kantonen die Details zur Regelung zu überlassen (**1 Punkt**).

Fazit: Die Regelung wäre daher nicht mit der geltenden verfassungsmässigen Ordnung vereinbar (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, §6, Rz. 18 ff.; Fragenkatalog 3, Fragen 16 und 17)

Sachverhaltsfortsetzung:

Das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Y. ist mit der Totalrevision des JSG nicht einverstanden und wendet weiterhin sein *kantonales* Jagdgesetz an. Auf der Grundlage des *kantonalen* Jagdgesetztes verweigert es A. weiterhin die Erteilung des Jagdpatents. A. möchte sich dagegen wehren und macht, nachdem er die kantonalen Instanzen erfolglos durchlaufen hat, seine Ansprüche vor Bundesgericht geltend. Im Rahmen des Verfahrens vor Bundesgericht wird auch der Kanton Y. angehört. Er macht geltend, das totalrevidierte JSG greife in kantonale Kompetenzen ein und sei daher verfassungswidrig.

Frage 3: [2 Punkte]
Darf das Bundesgericht die Verfassungsmässigkeit des totalrevidierten JSG prüfen?

Obschon Art. 190 BV die Möglichkeit des Bundesgerichts zur Verfassungsgerichtsbarkeit (**1 Punkt**) einschränkt, ist das Anwendungsgebot in Art. 190 BV kein Prüfungsverbot. Das Bundesgericht darf die Verfassungswidrigkeit eines Bundesgesetzes prüfen und feststellen (**1 Punkt**). Eine solche Feststellung kann ein gewichtiges Argument sein, das zur Änderung oder Aufhebung des verfassungswidrigen Gesetzes im politischen Prozess führen kann.

(vgl. Reader, § 3, Rz. 73 ff.; Fragenkatalog 2, Frage 8)

Aufgabe 2 — 33 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Das Parlament des Kantons X. beschliesst eine Teilrevision der kantonalen Verordnung über die Kantonspolizei (KaPoVo) und fügt ihr unter dem Titel «Ordnungs- und Sicherheitspolizei» neu die folgende Bestimmung ein:

Art. 8a Sicherheitspolizeiliche Befugnisse

1 Die Kantonspolizei kann zur Wahrung der Sicherheit und Ordnung sowie zur Gefahrenabwehr ereignisbezogen die notwendigen Massnahmen anordnen.

2 Insbesondere kann sie

a) Personen anweisen, einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Gebiet zu verlassen;

b) das Betreten von Objekten, Grundstücken oder Gebieten untersagen;

c) den Aufenthalt in Objekten, Grundstücken oder Gebieten untersagen;

d) Gegenstände vorübergehend sicherstellen, von welchen eine Gefahr ausgeht oder bei denen der Verdacht einer missbräuchlichen Verwendung besteht.

3 Sie kann bei Nichtbefolgung der Anweisung diese mit den erforderlichen und angemessenen Mitteln durchsetzen.

Begründet wird die Teilrevision mitunter damit, dass es in der Vergangenheit an politisch oder wirtschaftlich motivierten Grossanlässen im Kanton X. immer wieder zu Demonstrationen kam. Im Hinblick auf zukünftige Grossveranstaltungen seien daher die notwendigsten und dringendsten rechtlichen Instrumente für die Kontrollierbarkeit solcher Kundgebungen zu schaffen.

Frage 1: [13 Punkte]

Prüfen Sie, ob Art. 8a KaPoVo den Anforderungen des Legalitätsprinzips gerecht wird.

Das *Erfordernis des Rechtssatzes* (**1 Punkt**) verlangt eine generell-abstrakte Rechtsgrundlage. Eine Norm ist generell-abstrakt, wenn sie sich an eine unbestimmte Vielzahl von Personen wendet und eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt (**1 Punkt**). Art. 8a richtet sich an alle Personen und erfasst sämtliche gleichgelagerten Sachverhalte, ist also generell-abstrakt (**1 Punkt**).

Das *Erfordernis der genügenden Normstufe* (**1 Punkt**) verlangt, dass Wichtiges auf der Stufe des Gesetzes im formellen Sinn geregelt wird (**1 Punkt**). Art. 8a erlaubt es der Kantonspolizei, Personen wegzuweisen oder Gegenstände einzuziehen. Damit wird in die Grundrechte (namentlich die persönliche Freiheit) der betroffenen Personen eingegriffen. Da der Eingriff aber

nicht schwer wiegen dürfte, genügt die vorliegende Verordnung dem Erfordernis der Normstufe (**1 Punkt,** gegenteilige Argumentation auch möglich).

Das *Erfordernis der genügenden Normdichte* (**1 Punkt**) verlangt, dass die Rechtsgrundlage so präzis formuliert ist, dass die Rechtsunterworfenen ihr Verhalten danach richten können (**1 Punkt**). Da die Norm weder in Bezug auf die Voraussetzungen noch hinsichtlich der konkreten Massnahmen Präzisierungen zum örtlichen und persönlichen Anwendungsbereich enthält (**1 Punkt**), ist das Erfordernis der genügenden Normdichte nicht erfüllt (**1 Punkt,** gegenteilige Argumentation auch möglich).

Das *Erfordernis der genügenden Kundmachung* verlangt, dass eine Rechtsnorm auf dem rechtlich vorgesehenen Weg ordentlich veröffentlicht wurde (**1 Punkt**). Im Sachverhalt liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Norm nicht genügend veröffentlicht wurde (**1 Punkt**).

Fazit: Die Anforderungen an das Legalitätsprinzip sind (nicht) erfüllt (**1 Punkt**).

(vgl. BGE 128 I 327; Reader, § 4, Rz. 8 ff.; Fragenkatalog 2, Fragen 18 und 20)

Sachverhaltsfortsetzung:

Einige Politiker im Kanton X. sind der Auffassung, Art. 8a KaPoVo halte dem Legalitätsprinzip nicht stand. Sie erheben beim Bundesgericht Beschwerde und beantragen die Aufhebung der Teilrevision.

Im Kanton X. findet kommendes Wochenende eine Grossveranstaltung statt, an der Wirtschaftsvertreter und Regierungsmitglieder aus der ganzen Welt zusammenkommen. Für die Sicherheit vor Ort ist die leitende Kantonspolizistin Y. verantwortlich. Auch Y. hat gehört, dass Art. 8a KaPoVo umstritten ist. Es fehlt aber die Zeit, das Urteil des Bundesgerichts in diesem Fall abzuwarten. Ohnehin ist sie der Auffassung, die Kantonspolizei dürfe im Notfall auch ohne gesetzliche Grundlage handeln. Nachdem Mitglieder der «Jungen Klimarebellen» angekündigt haben, der Durchführung des Grossanlasses «einen Strich durch die Rechnung zu machen», da man den Forderungen der Gruppe nicht nachgekommen sei, weist Y. die ihr unterstellten Kantonspolizistinnen und -polizisten an, «auffällige Personen» vom Areal der Grossveranstaltung wegzuweisen und «auffällige Gegenstände wie Sekundenleim» zu beschlagnahmen.

***Hinweis**: Gehen Sie für die Beantwortung der folgenden Frage davon aus, dass Art. 8a KaPoVo die Anforderungen an das Legalitätsprinzip nicht erfüllt und keine vergleichbaren Regelungen auf Bundesebene oder auf kantonaler Ebene existieren.*

Frage 2: [20 Punkte]

Erläutern Sie zunächst, unter welchen Voraussetzungen die Kantonspolizei des Kantons X. ohne gesetzliche Grundlage handeln darf. Sind diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall erfüllt?

Die Kantonspolizei dürfte ohne gesetzliche Grundlage handeln, wenn die Voraussetzungen der *polizeilichen Generalklausel* (**1 Punkt**) erfüllt sind:

Es muss *ein fundamentales Rechtsgut betroffen sein* (**1 Punkt**). Zu den fundamentalen Rechtsgütern gehören Rechtsgüter, die für Private (Leib, Leben, Gesundheit) oder den Staat (innerer/äusserer Frieden, äussere Unabhängigkeit) von existenzieller Bedeutung sind (**1 Punkt**). Vorliegend sind die öffentliche Sicherheit sowie der innere Frieden und damit ein fundamentales Rechtsgut betroffen (**1 Punkt**).

Eine *schwere Gefahr für das Schutzgut (sachliche Dringlichkeit)* liegt vor, wenn dem Schutzgut eine schwere Beeinträchtigung droht (**1 Punkt**). Die Klimarebellen konkretisieren ihre Drohungen zwar nicht, die Vermutung der Kantonspolizistin, wonach diese wohl Sekundenleim mitbringen werden, deutet darauf hin, dass sich Protestanten auf die Strasse oder an Gebäude kleben könnten (**1 Punkt**). Dadurch könnte zwar der Ablauf der Grossveranstaltungen gestört werden, eine schwere Gefahr liegt aber wahrscheinlich nicht vor (**1 Punkt,** gegenteilige Argumentation ebenfalls möglich).

Zeitliche Dringlichkeit ist gegeben, wenn die konkrete Gefahrensituation kein Zuwarten erlaubt, d.h. keine gesetzliche Grundlage geschaffen werden kann (**1 Punkt**). Die Grossveranstaltung findet in einer Woche statt, was für zeitliche Dringlichkeit spricht (**1 Punkt**).

Geeignete gesetzliche Mittel fehlen (**1 Punkt**), wenn das geltende Recht kein Mittel vorsieht, um der Gefahr wirksam zu begegnen (**1 Punkt**). Dies wäre vorliegend erfüllt, falls die Verordnung dem Legalitätsprinzip nicht standhalten würde (**1 Punkt**).

Eine a*typische Gefährdungslage* (**1 Punkt**) liegt vor, wenn sie vom Gesetzgeber nicht vorhergesehen werden konnte (**1 Punkt**), wenn also beim Fehlen einer Regelung von einem Versehen und nicht von einem qualifizierten Schweigen des Gesetzgebers auszugehen ist (**1 Punkt**). Vorliegend wurde eine Regelung erlassen, die aber die Anforderungen des Legalitätsprinzips nicht erfüllt. In solchen Fällen ist die Unvorhersehbarkeit der Gefährdung regelmässig zu verneinen, da die Gefährdung ja erwiesenermassen im Voraus erkannt wurde (**1 Punkt**). Das Kriterium der unvorhersehbaren, atypischen Gefährdungslage ist somit nicht erfüllt (**1 Punkt**).

Allerdings ist umstritten, ob diese Voraussetzung (Unvorhersehbarkeit) noch gilt (**1 Punkt**). Die neuere bundesgerichtliche Rechtsprechung scheint zumindest dann darauf zu verzichten, wenn eine besonders schwere Gefahr für ein Rechtsgut droht (**1 Punkt**). Da vorliegend (k)eine schwere Gefahr für die öffentliche Sicherheit droht, ist diese Voraussetzung (nicht) erfüllt (**1 Bonuspunkt**).

Fazit (**1 Punkt**)

(vgl. Reader, § 4, Rz. 19; Fragenkatalog 2, Frage 19 und 20d)

Aufgabe 3 — 14 Punkte

Das Recht auf Ehe ist in Art. 14 BV gewährleistet. Der Botschaft zur letzten Totalrevision der Bundesverfassung aus dem Jahr 1996 ist hierzu folgendes zu entnehmen:

«Das Recht auf Ehe gewährleistet den Bestand der Ehe als Institut. Im Vergleich zu anderen Formen des Zusammenlebens ist ihr besonderer Schutz zu gewähren. Das Recht auf Ehe stellt ein Individualrecht dar, das unmittelbar justiziabel ist. [...] Die nationale Gesetzgebung kann das Mindestalter sowie Ehehindernisse festlegen, doch dürfen diese Einschränkungen das Recht auf Ehe nicht seiner Substanz berauben. [...] Nach einer historischen Auslegung [...] und in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte garantiert das Recht auf Ehe die Verbindung zwischen Frau und Mann. Es erstreckt sich weder auf Ehen zwischen Transsexuellen noch auf homosexuelle Ehen. [...] Das Institut der Ehe war stets auf die traditionellen Paare ausgerichtet. Eine Ausweitung auf alle Formen des Zusammenlebens würde heute dem Grundgedanken des Instituts Ehe widersprechen.»

In der Volksabstimmung vom 26. September 2021 stimmte eine Mehrheit des Schweizer Stimmvolks einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) zu, mit welcher die Ehe nicht mehr nur Personen unterschiedlichen Geschlechts vorbehalten bleibt, sondern fortan auch Paaren desselben Geschlechts offensteht.

Frage 1: [6 Punkte]
Weshalb muss Recht ausgelegt werden? Nennen Sie zwei Gründe.

Ein Grund ist, dass Rechtsnormen *in Sprache gefasst* sind (**1 Punkt**). Die Sprache als Ausdrucks- und Kommunikationsmittel ist *unvollkommen*. Personen fassen Begriffe unterschiedlich auf, und Begriffe können die Lebensrealität nur unvollständig abbilden (**1 Punkt**). Deswegen muss bei jedem Text die «wahre» Bedeutung, d.h. der *konkrete Normsinn*, eruiert werden (**1 Punkt**).

Der andere Grund ist, dass das Recht aus *im Voraus abgefassten generell-abstrakten Normen besteht* (**1 Punkt**). Eine generell-abstrakte Rechtsnorm ist so formuliert, dass sie eine *ganze Kategorie von gleichgelagerten Fällen* erfasst (**1 Punkt**). Die Anwendung erfolgt jedoch im *Einzelfall*, es muss also ein Fall aus der Realität in die abstrakte Schematik der Rechtsordnung «eingepasst» werden (**1 Punkte**).

(Vgl. Reader, § 2, Rz 43; Fragenkatalog 1, Frage 17)

Frage 2: [8 Punkte]
Dass die «Ehe für alle» über ein Gesetzesreferendum und ohne Änderung der Bundesverfassung eingeführt wurde, stiess teilweise auf Kritik. Können Sie der Bundesverfassung unter Zuhilfenahme des **historischen (bzw. geltungszeitlichen) und des systematischen Auslegungselements** Argumente für und gegen eine Ausweitung des Ehebegriffs in Art. 14 BV auf Ehen gleichgeschlechtlicher Paare entnehmen?

Das **historische Auslegungselement** fragt nach der *Entstehungsgeschichte* einer Norm, wie sie in den Materialien zum Ausdruck kommt (*alternativ*: die geltungszeitliche Auslegung greift auf das Normverständnis zur Zeit der Normanwendung zurück) (**1 Punkt**).

[Zwei methodisch korrekte *Argumente* mit folgerichtigem *Fazit*; mehrere Antworten möglich] (max. **3 Punkte**):

Beispiel historische Auslegung: Gemäss der Botschaft zur letzten Totalrevision der Bundesverfassung aus dem Jahr 1996 (vgl. Sachverhalt) beschränkt sich das Institut der Ehe auf «traditionelle Paare» und schützt daher nur die Verbindung zwischen Frau und Mann (**1 Punkt**). Der Ehe sei gegenüber anderen Formen des Zusammenlebens ein besonderer Schutz zu gewähren (**1 Punkt**). Eine Ausweitung des Ehebegriffs ohne eine entsprechende Verfassungsänderung würde somit der Auffassung des historischen Verfassungsgebers widersprechen (**1 Punkt**).

Beispiel geltungszeitliche Auslegung: Wie die Volksabstimmung vom 26. September gezeigt hat, ist das Institut der Ehe dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen (**1 Punkt**). Ausserdem hat das «traditionelle» Familienmodell, auf welches in der Botschaft Bezug genommen wurde, in der heutigen Zeit nicht mehr dieselbe Bedeutung (**1 Punkt**). Somit spricht eine geltungszeitliche Auslegung für einen weiten Ehebegriff, der auch gleichgeschlechtliche Paare umfasst (**1 Punkt**).

Das **systematische Auslegungselement** setzt die Norm *in Beziehung zu anderen Normen* in Bezug auf ihre Stellung innerhalb der Verfassung selbst und der Rechtsordnung als Ganzes (**1 Punkt**).

[Zwei methodisch korrekte *Argumente* mit folgerichtigem *Fazit*; mehrere Antworten möglich] (max. **3 Punkte**):

Beispiel systematische Auslegung: In Art. 8 Abs. 2 BV ist das Diskriminierungsverbot verankert. Dieses umfasst unter anderem den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung («Lebensform») einer Person (**1 Punkt**). Die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) schützt zudem alle elementaren Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung. Darunter fällt auch die Freiheit, eine vom «traditionellen» Familienbild abweichende Form des Zusammenlebens zu wählen (**1 Punkt**). Die systematische Auslegung spricht daher für einen weiten Ehebegriff in Art. 14 BV, der auch gleichgeschlechtliche Paare umfasst (**1 Punkt**).

Aufgabe 4 — 27 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Peter wohnt in der Gemeinde G. und möchte in seinem Garten eine Sauna bauen. Ordnungsgemäss gibt er vorgängig ein entsprechendes Baugesuch beim Amt für Baubewilligungen der Gemeinde G. ein. Trotz mehrmaligem Nachfragen erhält Peter zwei Jahre lang keine Antwort. Erst nachdem er sich mehrfach telefonisch und schriftlich nach dem Stand seines Gesuchs erkundigt hat, teilt ihm das Amt für Baubewilligungen in einem kurzen Schreiben mit, dass auf das Gesuch nicht eingetreten werde. Peter ist enttäuscht. Obschon der Entscheid des Amts für Baubewilligungen in seinem Schreiben nicht begründet wird, vermutet Peter, dass wohl sein Nachbar Hans, der beim Amt für Baubewilligungen arbeitet und beim letzten Gartenwettbewerb gegen Peter verloren hat, hinter dem Nichteintretensentscheid steckt. Diese Vermutung wird bestätigt, als Peter erfährt, dass tatsächlich Hans für sein Gesuch zuständig war und schliesslich auch den Entscheid fällte.

Peter fragt Sie nach Ihrer Meinung, weil er weiss, dass Sie über viel juristisches Wissen verfügen. Sie konsultieren zunächst die geltenden Bestimmungen:

Auszug aus dem Baureglement der Gemeinde G.:

[...]

D. Baubewilligungsverfahren

[...]

Art. 40 Baubescheid, Rekurs
[1] Die Baubewilligung wird erteilt, wenn keine im öffentlichen Recht begründeten Hindernisse vorliegen. Sie kann mit einschränkenden Bedingungen und Auflagen verbunden werden.

[...]

Frage 1: [12 Punkte]
Welche Verfahrensgarantien der Bundesverfassung könnte das Amt für Baubewilligungen der Gemeinde G. vorliegend verletzt haben? Begründen Sie.

Im vorliegenden Verfahren *entscheidet* das Amt für Baubewilligungen als staatliche Behörde (und damit *verbindlich*) über die (*individuell-konkrete*) Frage, ob auf das Gesuch von Peter eingetreten wird, bzw. ob dieses bewilligt wird (**1 Punkt**). Die Verfahrensgarantien gemäss Art. 29 BV sind damit anwendbar (**1 Punkte**). Peter ist als natürliche Person Träger dieser Verfahrensgarantien (**1 Punkt**).

Peter hat gemäss Art. 29 Abs. 1 BV Anspruch auf eine «gleiche und gerechte Behandlung». Teilaspekt dieser *Verfahrensfairness* (**1 Punkt**) ist das Gebot der Beurteilung durch unbefangene und unparteiische Personen (**1 Punkt**). Hans ist als Nachbar von Peter keine unbefangene Person, weshalb sein Recht auf Verfahrensfairness verletzt wird, wenn Hans für sein Gesuch zuständig ist (**1 Punkt**).

Nach Art. 29 Abs. 1 BV hat Peter ferner Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist (*Beschleunigungsgebot* bzw. Rechtsverzögerungsverbot) (**1 Punkt**). Welche Verfahrensdauer angemessen ist, hängt vom Einzelfall und insbesondere von der Komplexität des Sachverhalts ab (**1 Punkt**). Da es sich vorliegend bloss um den Bau einer Sauna handelt und Peter zwei Jahre auf den Entscheid warten musste und dieser auch erst nach mehrfachem Nachfragen kam, ist das Beschleunigungsverbot vorliegend wohl verletzt (**1 Punkt**).

Gemäss Art. 29 Abs. 2 BV hat Peter Anspruch auf rechtliches Gehör (**1 Punkt**). Teilgehalt des rechtlichen Gehörs ist der Anspruch auf Begründung des Entscheids (**1 Punkt**). Da das Schreiben des Amts für Baubewilligungen nicht begründet war, wurde das Recht auf Begründung verletzt (**1 Punkt**).

(vgl. Reader, § 4, Rz. 48; Fragenkatalog 2, Frage 27)

Frage 2: [12 Punkte]
Verschafft eine Verfahrensgarantie aus der Bundesverfassung Peter einen Anspruch darauf, **gerichtlich** gegen das Verhalten des Amts für Baubewilligungen vorzugehen?

Für den vorliegenden Fall einschlägig ist die Rechtsweggarantie des Art. 29*a* BV (**1 Punkt**). Adressat dieses Grundrechts ist das Amt für Baubewilligungen (**0.5 Punkt**), das als staatliche Behörde ein zulässiger Grundrechtsadressat ist (**0.5 Punkt**). Auf die Rechtsweggarantie können sich sowohl natürliche wie auch juristische Personen berufen (**0.5 Punkte**). Peter ist also Träger des Grundrechts (**0.5 Punkte**). In sachlicher Hinsicht verlangt Art. 29*a* BV, dass eine Rechtsstreitigkeit vorliegt (**0.5 Punkte**), die nicht ausnahmsweise gesetzlich ausgeschlossen ist (**0.5 Punkte**).

Eine Rechtsstreitigkeit liegt vor, wenn ein Sachverhalt vom Verfassungs-, Gesetzes- und/oder Verordnungsrecht erfasst wird oder ein Beschwerdeführer dies behauptet und wenn es um Interessen geht, die vom Recht als «schützenswert» anerkannt sind (**1 Punkt**). Solche Interessen sind z.B. anzunehmen, wenn dem betroffenen Privaten Pflichten auferlegt oder Rechte eingeräumt/verweigert werden (**1 Punkt**).

Das Baureglement der Gemeinde G. räumt Peter das Recht ein, dass ihm die Baubewilligung erteilt wird, wenn keine im öffentlichen Recht begründeten Hindernisse vorliegen (**1 Punkt**). Damit ist der vorliegende Sachverhalt rechtlich erfasst (**1 Punkt**). Peter ist in seinen rechtlich geschützten Interessen tangiert (**1 Punkt**), weil ihm der Gemeinderat die im Reglement vorgesehenen Rechte verweigert (**1 Punkt**). Den aufgeführten Bestimmungen und dem Sachverhalt ist zudem nicht zu entnehmen, dass die richterliche Beurteilung ausnahmsweise ausgeschlossen wäre (**1 Punkt**).

Fazit: Art. 29*a* BV kommt daher zur Anwendung und verschafft Peter einen Anspruch darauf, den Entscheid gerichtlich überprüfen zu lassen (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 4, Rz. 51; Fragenkatalog 2, Frage 28c)

Frage 3: [3 Punkte]
Verschafft eine Verfahrensgarantie aus der Bundesverfassung Peter einen Anspruch darauf, dass das Bundesgericht sein Baugesuch beurteilt?

Die Rechtsweggarantie nach Art. 29*a* BV eröffnet den Zugang zu *einem* Gericht, das die mit der Streitigkeit verbundenen Rechtsfragen und den zugrunde liegenden Sachverhalt vollumfänglich prüft. Sie gewährleistet aber *keinen gerichtlichen Instanzenzug* (**1 Punkt**). Sie ist eine Rechts*weg*- und keine Rechts*mittel*garantie (**1 Punkt**). X. hat demnach keinen verfassungsmässigen Anspruch auf Beurteilung des Nichteintretensentscheids durch das Bundesgericht (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 4, Rz. 51; Fragekatalog 2, Frage 28d)

Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schmid

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Universität St.Gallen

Prüfung Assessmentjahr – Frühjahrssemester 2023

Name: _____ **Vorname:** _____

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid (90 Minuten)**

Verantwortlich: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid**

Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst 4 Aufgaben auf 21 Seiten (inkl. dieses Deckblatts). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1	30 Punkte
Aufgabe 2	10 Punkte
Aufgabe 3	20 Punkte
Aufgabe 4	30 Punkte
Total	**90 Punkte**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung dieser Prüfung folgende Hinweise:

1. Verwenden Sie für die Lösungen den freigehaltenen Platz unterhalb der Fragen. Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht genügen, bitten Sie die Prüfungsaufsicht um ein Zusatzblatt. Verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Zusatzblatt und kennzeichnen Sie genau, um welche Aufgabe in welchem Teil der Prüfung es sich handelt. Schreiben Sie auf jedes Zusatzblatt Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer und nummerieren Sie die Blätter.
2. **Begründen Sie alle Antworten und nennen Sie, wo vorhanden, die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen.**
3. Bitte formulieren Sie **ganze Sätze** und versuchen Sie, Ihre Ausführungen strukturiert und übersichtlich aufzubauen. Achten Sie auf eine leserliche Handschrift.

Aufgabe 1: «Klimafonds-Initiative» (30 Punkte)

Politikerinnen und Politiker der GRÜNEN Schweiz sowie der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SP Schweiz) haben dem Klimawandel den Kampf angesagt: Sie finden, dass es kurzfristig massive Investitionen brauche, um den Klimaschutz zu stärken und gleichzeitig unsere Energie weitestgehend selbst produzieren zu können. Deshalb haben sie eine eidgenössische Volksinitiative mit dem Titel «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» lanciert.

Die Volksinitiative hat folgenden Wortlaut:

> Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
>
> **Art. 103*a*** Förderung einer sozial gerechten Energie- und Klimapolitik
>
> [1] Bund, Kantone und Gemeinden bekämpfen die menschengemachte Klimaerwärmung und ihre gesellschaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Folgen in Übereinstimmung mit den internationalen Klimaabkommen. Sie sorgen für eine sozial gerechte Finanzierung und Umsetzung der Massnahmen.
>
> [2] Der Bund unterstützt insbesondere:
> a. die Dekarbonisierung von Verkehr, Gebäuden und Wirtschaft;
> b. den sparsamen und effizienten Energieverbrauch, die Versorgungssicherheit und den Ausbau der erneuerbaren Energien;
> c. die notwendigen Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen inklusive finanzielle Beiträge für den Ausgleich des Einkommensausfalls während der Ausbildungszeit;
> d. nachhaltige und natürliche Karbonsenken;
> e. die Stärkung der Biodiversität, namentlich zur Bekämpfung der Folgen der Klimaerwärmung.
>
> [3] Für die Finanzierung der bundeseigenen Vorhaben und für finanzielle Beiträge an die Vorhaben von Kantonen, Gemeinden und Dritter verfügt der Bund über einen Investitionsfonds. Der Fonds oder vom Bund beauftragte Dritte können auch Kredite, Garantien und Bürgschaften gewähren.
>
> [4] Das Gesetz regelt die Einzelheiten.

Frage 1)
Prüfen Sie, ob die «Klimafonds-Initiative» die Gültigkeitsvoraussetzung der Einheit der **Form** erfüllt. (8 Punkte)

Einheit der Form (Art. 139 Abs. 3, Art. 194 Abs. 3 BV; Art. 75 Abs. 1 BPR):
Die Volksinitiative muss entweder vollständig als ausgearbeiteter Entwurf oder vollständig als allgemeine Anregung vorliegen (Art. 139 Abs. 2 BV).
- Ein ausgearbeiteter Entwurf wird wortwörtlich in die Bundesverfassung aufgenommen, wenn die Volksinitiative in der Abstimmung angenommen wird.
- Eine allgemeine Anregung hingegen ist so formuliert, dass der Text nicht direkt in die Bundesverfassung übernommen werden soll. Sie stellt vielmehr eine verpflichtende Anregung an die Bundesversammlung dar, einen oder mehrere Verfassungsartikel im Sinne der Volksinitiative auszuarbeiten. Sie enthält eine Leitidee und gibt dem Parlament Spielraum bei der

Ausarbeitung der Formulierung. Allerdings können in allgemeine Anregungen durchaus auch detailliertere Weisungen aufgenommen werden, wobei sie sich dann einem ausgearbeiteten Entwurf annähern.

In casu: Es handelt sich um einen ausgearbeiteten Entwurf, da der Text genau so in die Bundesverfassung aufgenommen werden kann. Die Tatsache, dass einige Absätze eher offen formuliert sind und auf Gesetzesstufe noch konkretisiert werden müssen, ist für die Verfassungsstufe nicht unüblich und stellt noch längst keine Formvermischung dar.

Fazit: Die Einheit der Form ist demnach gewahrt.

GIOVANNI BIAGGINI/THOMAS GÄCHTER/REGINA KIENER (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich/St.Gallen 2021, § 23 N. 70, 96 u. 100.

Frage 2)
Die Bundesversammlung nimmt die Prüfung, ob eine Volksinitiative die Gültigkeitsvoraussetzungen erfüllt, bekanntlich erst vor, nachdem die notwendigen 100'000 Unterschriften bereits gesammelt worden sind.

a) In welcher Erlassform ergeht der Entscheid über die Gültigkeit einer Volksinitiative? Kann dagegen ein Referendum ergriffen werden? (3 Punkte)

Der Entscheid über die Gültigkeit einer Volksinitiative (Art. 173 Abs. 1 Bst. f BV) ergeht in der Erlassform des einfachen Bundesbeschlusses, der nicht dem Referendum untersteht (Art. 163 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 29 Abs. 1 ParlG).

Vorlesung V Folie 22
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 22 ff.

b) Kann der Entscheid über die Gültigkeit der Volksinitiative beim Bundesgericht angefochten werden? (2 Punkte)

Nein, eine Überprüfung durch das Bundesgericht ist nicht möglich, da Akte der Bundesversammlung beim Bundesgericht grundsätzlich nicht angefochten werden können und keine gesetzliche Ausnahme vorliegt (Art. 189 Abs. 4 BV).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 78

c) Verschiedentlich wird eine Änderung der Bundesverfassung dahingehend gefordert, dass die Bundesversammlung die Gültigkeitsprüfung bereits **vor** der Unterschriftensammlung vornehmen sollte. Nennen Sie ein Argument für und ein Argument gegen diese Forderung. (4 Punkte)

Pro:

- *Bei einer Gültigkeitsprüfung vor der Unterschriftensammlung sehen sich die Behörden einem weniger starken politischen Druck ausgesetzt, da die erforderlichen Unterschriften noch nicht gesammelt worden sind. Dies vereinfacht eine objektive und rein juristische Beurteilung der Gültigkeit.*
- *Eine frühzeitige Prüfung wäre aus Sicht der Initiantinnen und Initianten effizienter, da sie keine Unterschriften für eine später allenfalls ungültig erklärte Volksinitiative sammeln würden.*

Contra:

- *Die Volksinitiative ermöglicht es, ein beliebiges Anliegen zum Gegenstand des öffentlichen Diskurses zu machen. Eine frühzeitige Prüfung der Gültigkeit könnte den politischen Diskurs vorzeitig beenden.*
- *Bei einer frühzeitigen verbindlichen Prüfung könnten unliebsame Volksinitiativen mit Verweis auf juristische Gründe für ungültig erklärt werden. Damit würden die Volksrechte eingeschränkt.*
- *Eine frühzeitige Prüfung wäre aus Sicht der Behörden wenig effizient, da die meisten Volksinitiativen nicht zustande kommen. Indem nur zustande gekommene Volksinitiativen auf Gültigkeit geprüft werden müssen, wird das Prüfungsorgan vor Überlastung geschützt.*

Vgl. BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 82

Frage 3)

Angenommen, die Mehrheit der Bundesversammlung würde die schliesslich zustande gekommene «Klimafonds-Initiative» für gültig befinden, wäre aber nicht restlos vom Initiativbegehren überzeugt, da ihr die Ziele der Volksinitiative zu weit gehen. Welche Möglichkeiten hätte die Bundesversammlung in der Folge, um auf diese (gültige) Volksinitiative zu reagieren? (7 Punkte)

- *Die Bundesversammlung kann die Volksinitiative ohne Gegenentwurf zur Ablehnung empfehlen (Art. 139 Abs. 5 BV; Art. 100 ParlG).*
- *Die Bundesversammlung kann der Volksinitiative einen direkten Gegenentwurf (Art. 139 Abs. 5 letzter Satz und Art. 139b BV; Art. 76 BPR; Art. 101 ParlG) zur gleichen Verfassungsmaterie gegenüberstellen (Art. 101 Abs. 1 ParlG). Zum gleichen Fragenkreis und auf gleicher Normstufe (Bundesverfassung) wird damit für die Stimmberechtigten eine Alternative geschaffen, die weniger weit geht oder andere Schwerpunkte setzt als die Volksinitiative.*
- *Die Bundesversammlung kann auf die Volksinitiative mit einem indirekten Gegenvorschlag reagieren (vgl. Art. 73a Abs. 2 BPR; Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 1 ParlG). Ein indirekter Gegenvorschlag steht unterhalb der Verfassungsstufe, hängt mit der Volksinitiative aber eng zusammen. Der indirekte Gegenvorschlag erlaubt es den Behörden, auf das Anliegen der Initiative einzugehen, ohne die Verfassung zu ändern.*

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 93, 101 u. 105

Frage 4)

Im Initiativkomitee der «Klimafonds-Initiative» finden sich zahlreiche Mitglieder des Nationalrates, die den im Ausgangssachverhalt erwähnten Parteien angehören. Sie hätten bekanntlich ihr Vorhaben auch direkt in der Bundesversammlung einbringen bzw. eine Verfassungsänderung selbst initiieren können.

a) Welches parlamentarische Handlungsinstrument wäre diesen Mitgliedern des Nationalrates zur Verfügung gestanden, wenn sie eine Ausarbeitung ihrer Vorlage unabhängig vom Bundesrat gewollt hätten? (4 Punkte)

Mit einer parlamentarischen Initiative kann jedes Ratsmitglied (aber auch jede Fraktion oder Kommission) die Ausarbeitung eines Erlasses vorschlagen (Art. 160 Abs. 1 BV; Art. 107 ParlG). Bei einer parlamentarischen Initiative wird der Entwurf für einen Erlass von einer Kommission (Art. 107 ParlG) und somit unabhängig vom Bundesrat ausgearbeitet. Die parlamentarische Initiative wäre für das Vorhaben also geeignet.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 82; § 23 N. 10 ff.

b) Nennen Sie einen möglichen Grund, weshalb sich die GRÜNEN Schweiz und die SP Schweiz im vorliegenden Fall dennoch für eine Volksinitiative und gegen eine Behördenvorlage entschieden haben. (2 Punkte)

Mögliche Antworten:

- *Die Volksinitiative kann als «Wahlhelferin» zur internen Mobilisierung und Selbstinszenierung verwendet werden; sie dient dann dazu, sich (d.h. eine politische Gruppierung oder Partei) ins Rampenlicht zu stellen.*
- *Es besteht die (berechtigte) Befürchtung, dass in der Bundesversammlung keine Mehrheit für dieses Anliegen zustande kommen würde.*

Vgl. zum Beispiel Fragenkatalog 4 Frage 5

Aufgabe 2: Parlamentswörterbuch (10 Punkte)

Nennen Sie den gesuchten Begriff und **eine** dazugehörige Rechtsgrundgrundlage in der Bundesverfassung oder einem Bundesgesetz. (keine Begründung erforderlich)

Beispiel
Das _____ schützt die Ratsmitglieder vor verbindlichen Weisungen. Es verbietet jedoch nicht, dass sich die Ratsmitglieder freiwillig an Abreden halten oder dass sie Interessen vertreten. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Instruktionsverbot (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 161 Abs. 1 BV

Frage 1)
Eine _____ umfasst Angehörige der gleichen Partei oder gleichgesinnter Parteien. Die Bildung ist möglich, wenn mindestens fünf Ratsmitglieder aus einem der beiden Räte beitreten und die Koordinationskonferenz die Genehmigung zur Bildung erteilt. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Fraktion (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 154 BV oder Art. 61 ff. ParlG

Frage 2)
Für Handlungen, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit und Stellung stehen, geniessen die Ratsmitglieder und die von der Bundesversammlung gewählten Behördenmitglieder _____ _____. Sie schützt sie vor strafrechtlicher, jedoch nicht vor zivilrechtlicher Verfolgung. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: relative Immunität (2 Wörter)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 17 ParlG oder Art. 162 Abs. 2 BV

Frage 3)
«Ich schwöre vor Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen.» Dies ist die Formel des sogenannten _____. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Amtseides (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 3 Abs. 4 ParlG

Frage 4)
Mit der _____ nimmt das Parlament die politische Kontrolle über Organe des Bundes wahr. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Oberaufsicht (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 169 BV *oder* Art. 26 ParlG

Frage 5)
Mit den _____ verfügt die Bundesversammlung über eine eigene Verwaltung. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Parlamentsdiensten (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 155 BV *oder* Art. 64 ff. ParlG

Aufgabe 3: Ständerat (20 Punkte)

Lesen Sie die folgende Meldung einer Nachrichtenagentur von Mitte Dezember 2022 und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Nachfolgerin von Baume-Schneider: Mathilde Crevoisier Crelier ist neue Ständerätin des Kantons Jura

Die 42-jährige Übersetzerin Mathilde Crevoisier Crelier ist neue Ständerätin. Die Sozialdemokratin aus dem Kanton Jura ist am Donnerstagmorgen im Ständerat vereidigt worden. Sie folgt auf die in den Bundesrat gewählte Elisabeth Baume-Schneider.

Crevoisier Crelier wohnt in Pruntrut und wurde dort in diesem Herbst in den Gemeinderat gewählt. Die Abläufe in Bundesbern kennt sie gut, denn sie arbeitet als Übersetzerin im Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI).

Diese Posten gibt sie allerdings Ende Januar auf, wie Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller vor der Vereidigung bekanntgab. […]

Die Nachfolge von Baume-Schneider kann die neue Ständerätin antreten, weil sie bei den Wahlen von 2019 im Kanton Jura nach der designierten Bundesrätin auf dem ersten Ersatzplatz landete. […].

Frage 1)
In der Agenturmeldung wird erwähnt, dass Mathilde Crevoisier Crelier im Ständerat die Nachfolge von Elisabeth Baume-Schneider antreten kann, weil sie bei den Ständeratswahlen von 2019 im Kanton Jura «auf dem ersten Ersatzplatz landete». Welche Besonderheit betreffend die Ständeratswahl im Kanton Jura wird hier angesprochen? (3 Punkte)

Es wird hier die Proporzwahl (= Verhältniswahl) der beiden Mitglieder des Ständerates im Kanton Jura angesprochen, die bis auf den Kanton Neuenburg sonst in keinem anderen Kanton für die Ständeratswahl vorgesehen ist. Da bei einer Proporzwahl die Wählenden nicht für Kandidierende, sondern für Parteilisten stimmen, kann bei einem Ausscheiden eines Mitglieds des Ständerates diejenige Person «nachrutschen», die bei den letzten Wahlen hinter der gewählten und nun ausgeschiedenen Person auf dem ersten Ersatzplatz gelandet ist. Würde der Kanton Jura eine Majorzwahl vorsehen, wäre nach der Wahl von Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat eine Ersatzwahl für den hierdurch frei gewordenen Ständeratssitz notwendig gewesen.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 26

Frage 2)

Weiter wird in der Agenturmeldung erwähnt, dass die neue Ständerätin Mathilde Crevoisier Crelier ihre Arbeit als Übersetzerin im Generalsekretariat des EDI aufgegeben habe. Als Angestellte im EDI gehörte sie dem Personal der Bundesverwaltung an. Wäre es ihr rechtlich möglich gewesen, trotz Ständeratsmandat weiterhin im EDI als Übersetzerin tätig zu bleiben? (7 Punkte)

Art. 144 BV schliesst dies nicht aus, doch hält Art. 144 Abs. 3 BV fest, dass das Gesetz weitere Unvereinbarkeiten vorsehen kann. In Art. 14 ParlG werden denn auch weitere Unvereinbarkeiten festgehalten. Art. 14 Bst. c ParlG besagt, dass das Personal der zentralen und dezentralen Bundesverwaltung grundsätzlich nicht der Bundesversammlung angehören darf. Die Bundesversammlung besteht aus National- und Ständerat. Somit musste Mathilde Crevoisier Crelier ihre Funktion innerhalb von sechs Monaten aufgeben; ansonsten hätte sie aus dem Ständerat ausscheiden müssen (Art. 15 Abs. 2 ParlG).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 30 f.

Frage 3)
Könnte ein Kanton vorsehen, dass eine Person ohne Schweizer Staatsbürgerschaft in den Ständerat gewählt werden kann? (3 Punkte)

Nach Art. 150 Abs. 3 BV wird die Wahl in den Ständerat vom Kanton geregelt. Somit wäre es grundsätzlich möglich, im kantonalen Recht vorzusehen, dass Personen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft in den Ständerat gewählt werden können. Art. 136 BV gilt nur für die Nationalrats-, nicht aber für die Ständeratswahlen.

Vgl. BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 28

Frage 4)
Angenommen, Mathilde Crevoisier Crelier hätte viele Freundinnen und Freunde, die gerne einmal bei einer Ständeratssitzung zuschauen möchten. Wäre dies möglich? (3 Punkte)

Ja, die Sitzungen der Räte sind grundsätzlich öffentlich (Art. 158 BV). Ausnahmen von der Öffentlichkeit sind nur in engen Grenzen zulässig und bedürfen einer Grundlage im formellen Gesetz (Art. 158 Satz 2 BV; vgl. Art. 4 Abs. 2 ParlG).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 80

Frage 5)

Der Kanton Jura mit rund 73'000 Einwohnerinnen und Einwohnern verfügt wie der Kanton Zürich mit rund 1.5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern über zwei Ständeratssitze. Wie lässt sich dies rechtfertigen? (4 Punkte)

Die der föderalistischen Struktur geschuldete Verteilung der Ständeratssitze unabhängig von der Bevölkerungszahl tangiert die demokratische Gleichheit, geht doch die Hälfte der Sitze an eher ländlich geprägte bzw. flächenmässig kleine Kantone (mit anderen politischen Mehrheitsverhältnissen als urbane Kantone), die nur rund einen Fünftel der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Der Verfassungsgeber entschied sich aber bewusst für eine solche Regelung. Rechtfertigen lässt sie sich nämlich mit der föderalistischen Gleichheit (Gleichheit der Kantone). Mit Ausnahme der Kantone mit halber Standesstimme (Art. 142 Abs. 4 BV) (früher als «Halbkantone» bezeichnet), die lediglich über einen Ständeratssitz verfügen, besitzen alle anderen Kantone zwei Ständeratssitze, und dies unabhängig von der Einwohnerzahl.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 27

Aufgabe 4: Konzertverbot (30 Punkte)

Eric, ein aufstrebender Rapper, scheut nicht davor zurück, in seinen Liedern Personen zu beleidigen. Hocherfreut preist er seinen neuen Song mit dem Namen «Gerechtigkeit auch für die Armen» auf allen möglichen Kanälen an und sendet ihn an verschiedene Radiostationen und Disco-Besitzer. Doch je bekannter das Lied wird, desto lauter wird auch die Kritik daran. Vor allem stören sich die Politikerinnen und Politiker einer bestimmten politischen Partei, da deren Parteipräsident im Lied als «Extremist», «Volksverhetzer», «hirnloser Idiot» und «geldgieriger Abzocker» bezeichnet wird.

Da Eric so erfolgreich ist, möchte er auf dem Areal des alten Güterbahnhofs der Gemeinde X. ein Konzert für 500 Personen veranstalten, wobei der Eintritt für das Publikum kostenlos sein soll. Beim Konzert möchte Eric neben seinem in die Kritik geratenen Hit weitere neun Songs seines neuen Albums vorsingen. Beim Areal des alten Güterbahnhofs handelt es sich um öffentlichen Grund, der seit vielen Jahren ausschliesslich für Veranstaltungen aller Art (Partys, Konzerte usw.) verwendet wird. Eigentümerin des Areals ist die Gemeinde X. Auch andere Rapperinnen und Rapper veranstalten auf diesem Areal regelmässig Konzerte.

Nachdem Eric beim hierfür zuständigen Gemeinderat (Exekutive der Gemeinde) um die erforderliche Bewilligung gebeten und hierzu die nötigen Informationen eingereicht hatte, erhielt er zwei Tage später ein Antwortschreiben des Gemeinderats und war geradezu schockiert:
Im Antwortschreiben wird Eric eröffnet, dass sein Konzert auf dem Areal des alten Güterbahnhofs gestützt auf Art. 42 des Polizeireglements der Gemeinde X. nicht bewilligt werde. Als Begründung wird angegeben, dass das eine berüchtigte Lied aufgrund seiner Beleidigungen an die Adresse des Parteipräsidenten den Anstand und die Sitte verletze. Ein Lied mit derartigen Beleidigungen könne zudem dazu führen, dass sich das Gemüt des jungen und höchstwahrscheinlich alkoholisierten Publikums derart erhitze, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen könne. Zwar seien die restlichen neun Songs unproblematisch, dennoch könne aufgrund der verfolgten Null-Risiko-Politik der Gemeinde keine Bewilligung erteilt werden.

Art. 42 des Polizeireglements (= Gemeindegesetz) der Gemeinde X., welches vom zuständigen Gemeindeparlament erlassen worden ist, lautet wie folgt:

Art. 42 Veranstaltungen auf öffentlichem Grund

[1] Veranstaltungen auf öffentlichem Grund bedürfen einer Bewilligung.

[2] Bewilligungen können mit Bedingungen und Auflagen versehen werden.

[3] Verboten sind insbesondere Veranstaltungen:

a. die Anstand oder Sitte verletzen;

b. bei denen mit grosser Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit zu erwarten ist.

Entrüstet meldet sich Eric bei Ihnen. Er ist der Meinung, dass diese Bewilligungsverweigerung seine Grundrechte verletze.

- Prüfen Sie anhand der Prüfkriterien, ob ein Grundrechtsfall vorliegt und ob die Voraussetzungen für die zulässige Einschränkung eines Freiheitsrechts erfüllt sind.
- Gehen Sie bei der Prüfung der Grundrechtsrelevanz auf **zwei Freiheitsrechte der Bundesverfassung** ein, die aus Sicht von Eric im vorliegenden Fall berührt/tangiert sein könnten. Konzentrieren Sie sich bei der nachfolgenden Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung aber auf nur **ein einziges berührtes Freiheitsrecht.**
- **Prüfen Sie alle Kriterien, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können.**
- Prozessuale Fragen können Sie weglassen.

Wichtiger Hinweis: Auf die Wirtschaftsfreiheit ist **nicht** einzugehen!

Prüfkriterien 1: Prüfung der Grundrechtsrelevanz

a) Rechtsgrundlagen der Freiheitsrechte

Im vorliegenden Fall könnten die Meinungsfreiheit (Art. 16 BV) und die Kunstfreiheit (Art. 21 BV) berührt sein.

Hinweis: Ebenfalls bepunktet wurden die Versammlungsfreiheit (Art. 22 BV) sowie bei guter Argumentation auch die persönliche Freiheit (Art. 10 BV).

b) Sachlicher Schutzbereich (Schutzobjekt)

Meinungsfreiheit (Art. 16 BV):
Das Recht auf Meinungsfreiheit (Art. 16 Abs. 2 BV) beinhaltet das Recht jeder Person, sich ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. Geschützt sind alle Mittel, die sich zur Kommunikation eignen (Wort, Schrift, Gebärden, künstlerische Formen usw.). Der Begriff der Meinungsfreiheit ist weit zu verstehen. Er umfasst die Gesamtheit der Mitteilungen menschlichen Denkens, auch Informationen ohne wertenden Gehalt (vgl. Art. 16 Abs. 3 BV) und den Ausdruck von Gefühlen. Eine Meinung fällt unabhängig von ihrem Inhalt in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit. Auf die Qualität oder den gesellschaftlichen Wert einer Meinung kommt es grundsätzlich nicht an. Grundrechtlichen Schutz verdienen auch falsche, unaufrichtige und sogar extremistische Äusserungen – also auch Äusserungen, die verletzen, schockieren oder beunruhigen.

In casu: *Eric bezeichnet den Parteipräsidenten als «Extremisten», «Volksverhetzer», «hirnlosen Idioten» und «geldgierigen Abzocker». Damit äussert er seine Meinung über den Parteipräsidenten. Die Begriffe haben zwar einen stark negativen Charakter und können in gewisser Hinsicht als beleidigend aufgefasst werden, erfahren aber trotzdem grundrechtlichen Schutz.*

Fazit: *Der sachliche Schutzbereich der Meinungsfreiheit ist berührt.*

Kunstfreiheit (Art. 21 BV):
Was «Kunst» i.S.v. Art. 21 BV bedeutet, lässt sich nicht abschliessend definieren. Der Kunstbegriff unterliegt den Strömungen des Zeitgeistes; der Verfassungsgeber kann und soll nicht ein für alle Mal festlegen, was «Kunst» ist und was nicht. Geschützt sind alle Formen des Kunstschaffens (Malerei, Bildhauerei, Theater, Tanz, Film, Musik, Literatur, Fotografie, Graffiti usw.), unabhängig von der Art und Weise der Präsentation des Werks. Auch spielt es keine Rolle, ob mit der künstlerischen Tätigkeit kommerzielle Zwecke verfolgt werden oder nicht.

In casu*: Ein Rap-Song fällt unter die Sparte Musik und stellt zweifelsohne eine Form der Kunst dar.*

Fazit*: Der sachliche Schutzbereich der Kunstfreiheit ist berührt*

Hinweis: *Die Meinungsfreiheit (Art. 16 BV) und die Kunstfreiheit (Art. 21 BV) (sowie ebenfalls die Versammlungsfreiheit [Art. 22 BV]) gehören zu den Kommunikationsgrundrechten. Diese können häufig nur in der Öffentlichkeit sinnvoll ausgeübt werden. Deshalb vermitteln die Kommunikationsgrundrechte einen Anspruch auf Benutzung des öffentlichen Grundes, den das Bundesgericht als Leistungsanspruch qualifiziert. Zum öffentlichen Grund zählen alle der Allgemeinheit offenstehenden Flächen, insbesondere Strassen und Plätze, aber auch etwa Gemeindesäle. Soweit es um eine Nutzung geht, die – wie das Sammeln von Unterschriften auf öffentlichen Strassen und Plätzen – bestimmungsgemäss und gemeinverträglich ist (sog. Gemeingebrauch), besteht ein «unbedingter» Anspruch auf Benutzung des öffentlichen Grundes. Handelt es sich um eine intensivere Nutzung (sog. gesteigerter Gemeingebrauch) – wie etwa die Durchführung einer Demonstration – ist der Anspruch «bedingt»: Es besteht kein Anspruch auf Nutzung eines beliebigen Ortes zu einer beliebigen Zeit zu diesem Zweck; zudem ist beim Entscheid nicht nur der Schutz der Polizeigüter, sondern auch das Interesse der Allgemeinheit an einer bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlichen Grundes zu berücksichtigen. Solche intensiveren Formen der Benutzung dürfen, anders als der Gemeingebrauch (BGE 135 I 302, E. 4), einer Bewilligungspflicht unterworfen werden. Das Bewilligungserfordernis stellt, ebenso wie die Ablehnung eines Bewilligungsgesuchs, eine Grundrechteinschränkung dar.*

In casu*: Aufgrund der Tatsache, dass das Areal des alten Güterbahnhofs in öffentlicher Hand ist und seit vielen Jahren als Veranstaltungsort dient, handelt es sich um eine öffentliche Sache im Gemeingebrauch. Eric möchte ein Konzert veranstalten, was als gesteigerter Gemeingebrauch zu qualifizieren ist.*

Fazit: *Das Gesagte hat zur Folge, dass eine Bewilligungspflicht grundsätzlich zulässig ist und eine Ablehnung des Bewilligungsgesuchs den sachlichen Schutzbereich der oben genannten Freiheitsrechte tangiert.*

c) Persönlicher Schutzbereich (Grundrechtsträgerschaft)

Die Kommunikationsgrundrechte stehen allen Personen zu: natürlichen und juristischen, ausländischen und schweizerischen, minderjährigen und volljährigen.

In casu*: Eric ist eine natürliche Person.*

Fazit: *Eric ist Träger sämtlicher oben genannter Freiheitsrechte.*

d) Adressat

Adressat der beiden Freiheitsrechte ist der Staat bzw. sind die staatlichen Behörden auf allen Ebenen der staatlichen Tätigkeit (Bund, Kantone, Gemeinden).

In casu: *Beim Gemeinderat der Gemeinde X. handelt es sich um eine staatliche Behörde auf Ebene Gemeinde.*

Fazit: *Der Gemeinderat der Gemeinde X. ist Adressat der hier diskutierten Grundrechte.*

e) Zwischenergebnis der Vorprüfung

Es liegt ein Grundrechtsfall vor.

Prüfkriterien 2: Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung (Art. 36 BV)

a) Gesetzliche Grundlage

Art. 36 Abs. 1 BV
Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage. Eine Ausnahme bildet die polizeiliche Generalklausel (Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr).

Gemäss Art. 42 Abs. 3 des Polizeireglements der Gemeinde X. sind insbesondere Vorführungen und Handlungen aller Art, die Anstand oder Sitte verletzen (Bst. a) oder bei denen mit grosser Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit zu erwarten ist (Bst. b), verboten.

Erfordernis des Rechtssatzes

- *Die Freiheitsbeschränkung muss grundsätzlich in einem Rechtssatz, d.h. in einer generell-abstrakten Norm, vorgesehen sein (Art. 22 Abs. 4 ParlG). Generell ist eine Norm, wenn sie sich an eine unbestimmte Zahl von Adressatinnen und Adressaten richtet, abstrakt ist eine Norm, wenn sie eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt.*
- *Der Rechtssatz muss überdies genügend bestimmt sein, d.h. er muss so präzise formuliert sein, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten danach richten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen können.*

In casu: *Art. 42 des kommunalen Polizeireglements stellt eine generell-abstrakte Norm dar, da er sich an eine unbestimmte Zahl von Adressatinnen und Adressaten richtet und eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt.*
Art. 42 des kommunalen Polizeireglements ist jedoch unter dem Gesichtspunkt der Bestimmtheit in vielerlei Hinsicht problematisch:
Die Aufzählung sowohl in Abs. 3 Bst. a als auch in Bst. b ist sehr offen formuliert und sehr auslegungsbedürftig, was zu einem grossen Ermessenspielraum des Rechtsanwenders führt. Während Bst. b wohl gerade noch als genügend bestimmt angesehen werden kann, ist die Regelung in Bst. a problematisch. So wird nirgends definiert, was alles den Anstand oder die Sitte verletzt. Der Anstand und die Sitte sind zwei völlig unbestimmte Rechtsbegriffe, die eine massgebliche subjektive Komponente aufweisen. Der Begriff der Sittlichkeit hängt, wie derjenige der öffentlichen Ordnung überhaupt, in starkem Masse von den herrschenden sozialen und moralischen Anschauungen ab. Er ist deshalb örtlich verschieden und zeitlich wandelbar. So können Handlungen oder Äusserungen von einem Teil der Bevölkerung als in Ordnung angesehen werden, während ein anderer Teil der Bevölkerung dieselben als den Anstand oder die Sitte verletzend einstufen würde. Eine genauere Umschreibung der beiden unbestimmten Rechtsbegriffe wäre also angebracht gewesen.
Am schwersten wiegt jedoch die Tatsache, dass die Aufzählung nicht abschliessend zu sein scheint, was mit dem Wort «insbesondere» im Gesetzestext zum Ausdruck kommt. Das heisst, dass die Bewilligungsbehörde frei ist, Veranstaltungen aus Gründen zu verbieten, die nicht in Art. 42 Abs. 3 des Polizeireglements vorgesehen sind.

Zwischenfazit Erfordernis des Rechtssatzes*: Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wird, sofern rechtlich korrekt begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Erfordernis der Gesetzesform
Schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein, d.h. in einem Gesetz im formellen Sinn (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BV). Nicht schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen können auch in Erlassen niedrigerer Stufe vorgesehen sein, insbesondere in einer Verordnung.

In casu: *Art. 42 des kommunalen Polizeireglements wurde vom zuständigen Gemeindeparlament erlassen. Beim Polizeireglement handelt es sich um ein Gesetz auf Stufe Gemeinde. Folglich stellt Art. 42 des kommunalen Polizeireglements eine formell-gesetzliche Grundlage dar, weshalb insoweit die Schwere des Grundrechtseingriffs unerheblich ist.*

Zwischenfazit Erfordernis der Gesetzesform*: Dieses Erfordernis ist erfüllt.*

Gesamtfazit gesetzliche Grundlage:
Das Erfordernis des bestimmten Rechtssatzes ist nicht erfüllt. Art. 42 stellt demnach, obwohl das Erfordernis der Gesetzesform erfüllt ist, keine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Einschränkung der Freiheitsrechte dar.

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wird, sofern rechtlich korrekt begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

b) Rechtfertigende Eingriffsinteressen

Art. 36 Abs. 2 BV
Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

Im öffentlichen Interesse liegt alles, was der Staat zum Gemeinwohl vorkehren muss, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen. Als hinreichendes öffentliches Interesse gilt etwa der Schutz der Polizeigüter (Ruhe und Ordnung, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, öffentliche Sittlichkeit, Treu und Glauben im Geschäftsverkehr). Weitere öffentliche Interessen ergeben sich aus der Bundesverfassung und der Gesetzgebung. Das Eingriffsinteresse des Schutzes von Grundrechten Dritter macht deutlich, dass die Grundrechtsansprüche verschiedener Grundrechtsträger miteinander kollidieren können.

In casu: *Das öffentliche Interesse besteht vor allem darin, die öffentliche Sicherheit sowie die Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Es soll verhindert werden, dass Eric eine Bühne gegeben wird, die er nutzt, um den Parteipräsidenten öffentlich zu beleidigen. Zudem soll verhindert werden, dass es als Folge der Beleidigung zu gewaltsamen Ausschreitungen kommt. Auch wenn das Risiko von Ausschreitungen im konkreten Fall gering sein dürfte, so kann das öffentliche Interesse dennoch bejaht werden.*
Zudem lässt sich die Ansicht vertreten, dass mit dem Schutz der öffentlichen Sittlichkeit ein weiteres öffentliches Interesse eine Rolle spielen könnte, auch wenn der Begriff der öffentlichen Sittlichkeit höchst unbestimmt und in hohem Masse auslegungsbedürftig ist.

Zusätzlich könnte man ins Feld führen, dass auch Grundrechte des Parteipräsidenten zu schützen seien. Hierfür müsste dargelegt werden, dass die Beleidigungen einen Eingriff in die persönliche Freiheit (Art. 10 BV) des Parteipräsidenten darstellen.

***Fazit:** Es liegen rechtfertigende Eingriffsinteressen vor.*

c) Verhältnismässigkeit

Art. 36 Abs. 3 BV
***Eignung:** Die Massnahme muss geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erreichen.*

***In casu**: Die komplette Nichtbewilligung des Konzerts ist ohne weiteres geeignet, den angestrebten Zweck zu erreichen.*

***Fazit:** Die Eignung ist gegeben.*

***Erforderlichkeit**: Die Massnahme muss den geringstmöglichen Eingriff darstellen; es darf keine gleichermassen geeignete, mildere Massnahme geben, die zum gleichen Ziel führen würde. Der Eingriff darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Beziehung nicht über das Notwendige hinausgehen.*

***In casu**: Die vom Gemeinderat ausgesprochene Bewilligungsverweigerung wird aus Art. 42 Abs. 2 des Polizeireglements der Gemeinde X. abgeleitet. Es wäre aber ohne weiteres möglich gewesen, die Bewilligung mit der Auflage zu erteilen, ein Sicherheitskonzept zu erstellen bzw. Sicherheitsleute zu engagieren, um die öffentliche Sicherheit bestmöglich zu gewährleisten. Weiter erscheint es stossend, aufgrund eines einzigen Songs, der als problematisch erachtet wird, ein ganzes Konzert zu verbieten. Der Gemeinderat gibt in seiner Begründung sogar zu, dass die anderen neun Lieder unproblematisch seien. Selbst wenn man die Ansicht vertreten würde, dass dieses eine Lied inhaltlich zu problematisch wäre, so hätte man immerhin die Bewilligung mit der Auflage erteilen können, dass dieses eine Lied nicht gespielt werden darf.*
Es hätte somit zweifelsohne mildere Massnahmen gegeben. Die Bewilligungsverweigerung des Gemeinderats geht somit in sachlicher Beziehung über das Notwendige hinaus.

***Fazit:** Die Erforderlichkeit ist nicht gegeben.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

***Zumutbarkeit:** Die Massnahme darf zu keinem Missverhältnis zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung führen (Zweck-Mittel-Verhältnis). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des Grundrechts muss das private Interesse an dessen ungehinderter Ausübung überwiegen.*

In casu (inkl. Abwägung):
Öffentliches Interesse an der Einschränkung: siehe oben.
Schutz von Grundrechten Dritter: siehe oben.
*Privates Interesse**:** Interesse von Eric, sein Konzert zu veranstalten.*
Das öffentliche Interesse, öffentliche Beleidigungen und gewaltsame Ausschreitungen zu verhindern, ist zwar gewichtig. Das Risiko, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommt, ist aber als eher gering

einzustufen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Zuschauer aufgrund beleidigender Aussagen gegen den Parteipräsidenten sofort zum Mittel der Gewalt greifen würden, zumal die Beleidigungen im Vergleich zu den Texten anderer Rap-Songs geradezu harmlos sind. Überdies gilt es zu beachten, dass politische Äusserungen für den demokratischen Meinungsbildungsprozess eine besondere Bedeutung haben und die Anforderungen an das Vorhandensein überwiegender Eingriffsinteressen hoch sind. Was die Beleidigungen anbelangt, so gilt es festzuhalten, dass sich der Parteipräsident als Person des öffentlichen Lebens mit relativer Bekanntheit mehr als eine durchschnittliche Bürgerin oder ein durchschnittlicher Bürger gefallen lassen muss. Zudem lässt sich durchaus vertreten, dass die Äusserungen von Eric einen politischen Gehalt aufweisen und demnach einen erhöhten Schutz geniessen. Die harte Sanktionierung (komplette Bewilligungsverweigerung) durch den Gemeinderat ist für Eric entsprechend unzumutbar.

***Fazit:** Die Zumutbarkeit ist nicht gegeben.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

***Zwischenergebnis Verhältnismässigkeit**: Die Verhältnismässigkeit der Einschränkung ist im gegebenen Fall zu verneinen.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

d) Schutz des Kerngehalts, falls die Meinungsfreiheit gewählt wurde

Art. 36 Abs. 4 BV
In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Grundrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.
Zum Kerngehalt der Meinungsfreiheit gehört die in Art. 16 Abs. 2 BV angesprochene Freiheit, sich eine Meinung zu bilden (und eine solche zu haben). Absolut verboten sind somit staatliche Massnahmen, die Menschen zur inneren Identifikation mit einer Meinung zwingen (z.B. durch Gehirnwäsche oder den Einsatz von Psychopharmaka).

***In casu:** Die Bewilligungsverweigerung fällt nicht unter den Kerngehalt der Meinungsfreiheit.*

***Fazit:** Der Kerngehalt der Meinungsfreiheit ist gewahrt.*

d) Schutz des Kerngehalts, falls die Kunstfreiheit gewählt wurde

Art. 36 Abs. 4 BV
In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Grundrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.
Der Kerngehalt der Kunstfreiheit wurde bislang vom Bundesgericht noch nicht konkretisiert. In der Lehre wird davon ausgegangen, dass die systematische präventive inhaltliche Zensur darunterfällt.

In casu: *Die Bewilligungsverweigerung fällt nicht unter den Kerngehalt der Kunstfreiheit, zumal aufgrund des Sachverhalts nicht von einer systematischen, präventiven inhaltlichen Zensur ausgegangen werden kann.*

Fazit: *Der Kerngehalt der Kunstfreiheit ist gewahrt.*

e) Gesamtergebnis

Die Bewilligungsverweigerung stellt einen unzulässigen Eingriff in die Grundrechte von Eric dar.

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Vgl. zum Ganzen BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, *§§ 30, 31, 32, 34 und 37*